

1502660-53.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... consigo e transportava, para fins de tráfico, um tablete de tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 842,71g, sem autorização legal ou regulamentar. Segundo a narrativa acusatória, o denunciado decidiu praticar o tráfico de droga e obteve grande quantidade de maconha, a qual seria fracionada e embalada para a entrega a terceiros, e, para tanto, solicitou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502660-53.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502660-53.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALIF VINICIUS JULIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

ALIF VINICIUS JÚLIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta de 10h50, na Av. Japão, 7.450, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, um tablete de tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 842,71g, sem autorização legal ou regulamentar. Segundo a narrativa acusatória, o denunciado decidiu praticar o tráfico de droga e obteve grande quantidade de maconha, a qual seria fracionada e embalada para a entrega a terceiros, e, para tanto, solicitou o serviço de transporte a um taxista e indicou como destino o Hospital Arnaldo, situado em Jundiapéba. Embarcou no veículo de táxi com a grande porção de droga oculta em uma bolsa. Ao chegar no destino, ALIF não desembarcou e solicitou ao motorista que o levasse até a Avenida Japão. O motorista estranhou o comportamento do denunciado, razão pela qual deu sinal a uma viatura policial que avistou no

trajeto e efetivou o flagrante delito.

Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer, como, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. O réu foi devidamente notificado para apresentar sua defesa prévia (fls.90) o fazendo às fls.99/102 e a denúncia foi recebida no dia 26 de agosto de 2022 (fls.111/113).

Ao longo da instrução, acompanhado da Defensoria Pública e exercendo de forma plena seu direito de defesa, o réu foi interrogado na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.

Em alegações finais captadas pelo sistema audiovisual, a Promotoria de Justiça requereu a condenação do réu, vez que, em seu juízo discricionário, o ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime. Pugnou pela credibilidade do depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e opinou pela aplicação da pena acima do piso mínimo. Pontuou o Parquet pela incidência do regime prisional inicial fechado.

A defesa, por sua vez, em manifestação reduzida a termo, refutou as colocações do representante do Ministério Público acrescendo que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação ao réu no tocante ao tráfico e, de forma subsidiária, requereu a aplicação de regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

A condenação é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos.

A materialidade delitiva do delito de tráfico definido na lei 11.343/06 está demonstrada pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

No tocante à autoria e responsabilidade criminal não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra o réu pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente.

O crime definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 é classificado como tipo penal de conteúdo misto em que a prática de quaisquer das condutas delineadas nos verbos nucleares da descrição típica, cotejadas pelo elemento subjetivo do injusto, que, no caso concreto, consiste na intenção de comercializar drogas ilícitas, induz à tipicidade do tipo penal incriminador.

Na hipótese vertente há prova da prática de ao menos uma das condutas descritas, qual seja, transportar substância entorpecente para mercancia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, a Polícia Militar de Mogi das Cruzes-SP realizou um consistente trabalho policial ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na realização da prisão em flagrante delito do acusado. Os agentes, em percuciente trabalho de patrulhamento lograram a efetivação da prisão do acusado. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo guardam simetria entre os elementos angariados no inquérito policial e a prova judicial e estão em sintonia com o testemunho do motorista de táxi.

Darci Ramos Castrezani, motorista de táxi, assinalou que estava no seu ponto de origem, próximo à Estação de Trem, quando foi solicitado por um funcionário de um hotel próximo para fazer corrida para um hóspede, no caso, o réu. O réu embarcou no veículo e solicitou uma corrida até um bairro afastado. Ao chegar no local de destino, o réu solicitou qu voltassem ao ponto de origem o que lhe levantou suspeita. No trajeto de volta se deparou com uma viatura da Polícia Militar e deu sinal de luz. A guarnição compreendeu o sinal e deu ordem de parada no veículo. Revistaram o réu e, na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Todavia, na mochila trazida com o réu localizaram uma grande porção de entorpecente prensado.

Não tem dúvidas que o réu entrou no veículo com tal mochila e viu o momento exato em que os policiais retiraram o tablete de maconha da mochila.

Os Policiais Marcos Cícero Florentino de Barros e Tiago de Lima Patrocínio foram uníssonos, lineares e assertivos em suas palavras guardando simetria com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo em que o réu era transportado, mais precisamente um táxi. Viram quando o motorista do táxi deu sinal de luz para a viatura e optaram pela abordagem. Na revista pessoal nada foi encontrado, no entanto, na mochila que estava localizada no lugar em que o réu estava sentado, localizaram uma mochila contendo um tablete de maconha dentro. O motorista do táxi disse que suspeitou do réu por ele ter solicitado uma corrida a um bairro muito distante e, lá chegando, solicitar o retorno sem desembarcar do veículo. O bairro de destino e o bairro em que houve a abordagem são conhecidos pela profusão de pontos de venda de drogas.

Desta forma, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais se mostram seguros e coesos, guardando linearidade com as provas amealhadas no inquérito policial e sincronizados com o depoimento do motorista de táxi.

O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarem o crime e sua autoria.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação". (Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

Pela defesa não foram ouvidas testemunhas.

O réu, em seu interrogatório em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais. Afirmou que toda a droga encontrada era para seu consumo pessoal. Ressaltou que mora em Minas Gerais e vem para São Paulo trazer a filha em um tratamento no Hospital das Clínicas. Fica hospedado em Mogi das Cruzes-SP e aproveita para comprar maconha nesta cidade em razão do preço. Disse que queria comprar fração bem menor, mas o traficante local não aceitou a oferta e condicionou a venda ao pagamento de todo o tablete. Afirmou que é dependente de maconha e sua filha é beneficiária do INSS. Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa do réu, porquanto todo o conjunto probatório indica o contrário. Ademais, a versão de que sustentava sua dependência química com um planejamento orçamentário tão pragmático é inverossímil, porquanto a dependência química, como sabido, afeta de forma fulminante a capacidade cognitiva e lógica do comportamento humano de tal forma que planejamento orçamentário não se coaduna com tal perturbação mental.

Os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, o depoimento do motorista de táxi, a quantidade elevada da droga apreendida e o modo pelo qual estava acondicionada, fazem cair por terra a alegação de inocência.

Ademais, o ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. O STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor : "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Pelas provas amealhadas fica caracterizado o crime do artigo 33, caput, da lei de tóxicos.

Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06. Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com ele encontrada, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso. Ademais, a certidão de fls.41 indica a reincidência do réu com trânsito em julgado de sentença condenatória à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em 09 de dezembro de 2016, com processo de execução iniciado em 12/01/2016 sob o número 0000307-69.2016.

Assim, estabelecida a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo à fixação da pena.

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico em larga escala, nos dias atuais, corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico em quantia tão elevada demonstra um juízo de reprovação social mais acentuado que o traficante comum do varejo.

A pena base deve ser acrescida em 1/6.

Ademais, as consequências sociais perniciosas do tráfico praticado pelo réu em local de elevada densidade populacional urbana e atingida por uma plêiade de crimes patrimoniais diversificados em razão da movimentação de entorpecentes no local, propiciam o aumento da pena base em mais 1/6, de forma que a pena encontrada nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa ao réu.

Na segunda fase, a reincidência propicia nova majoração em 1/6, perfazendo o total de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

A sanção pecuniária, levando em consideração a precária condição econômica do réu, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO ALIF VINICIUS JÚLIO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei.

Também não poderá apelar em liberdade por vedação do art. 44 da Lei Antitóxicos, acrescentando-se, ainda, a gravidade e os efeitos sociais nefastos do delito que impõe a preservação da ordem pública e o fato de que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não sendo, pois, justo, que seja solto nesta data, quando já se tem uma sentença condenatória.

Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra expedindo-se guia de recolhimento provisória.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA